



전세사기 피해주택 매입 통합 공고

한국토지주택공사는 「전세사기피해자 지원 및 주거안정에 관한 특별법」에 의거 **전세사기피해자의 주거지원을 위해** 다음과 같이 **주택을 매입**합니다.

해당 공고는 전국단위 본사 통합공고이며, 주택매입 요청은 물건소재지 관할 지역본부(☎ 매입대상지역' 참고)를 통해 신청하시기 바랍니다.

1 매입대상주택

□ 매입요건 : 아래 요건(①~②)을 모두 충족하고, 경·공매가 개시된 주택

① 신청자격	「전세사기피해자 지원 및 주거안정에 관한 특별법」(이하 "특별법")에 따른 전세사기피해자* 또는 신탁사기피해자**로 결정된 임차인 * 정부 전세사기피해자등 결정통지서(결정문)상 "전세사기피해자"로 표시된 자 ** 정부 전세사기피해자등 결정통지서(결정문)상 "법 제2조제4호다목"으로 표시된 자 *** 주민등록표에 등재되어 있는 피해자로서 공공임대주택 입주자격(주택소유여부, 소득, 자산요건)과 무관
② 대상주택	전세사기 피해주택(주택유형·면적에 제한 없음) * 「주택임대차보호법」에 따른 대항력이 있는 피해자의 경우 대항력을 포기하는 경우에 한함

2 매입제외주택

□ 아래 사항에 해당되는 경우 매입대상에서 제외됩니다.

* 단, 공사에 매입요청을 하였으나, 피해주택이 매입대상에서 제외되는 경우 피해자에게 대체 공공임대주택(전세임대주택 포함)을 지원하고, **최장 10년간 임대료 재정지원**

① 경·공매 매각으로 소멸되지 않고, 낙찰자에게 인수되는 권리가 있는 주택

- 유치권, 법정지상권, 분묘기지권, 토지소유자가 지상건물 철거를 위해 설정한 처분금지 가처분, 소유권 원인무효를 다투는 소유권이전등기 말소 가처분 등
- 등기부등본상 말소기준권리(근저당권, 가압류, 압류 등) 보다 먼저 설정된 지상권, 지역권, 순위(청구권)보전가등기, 가처분·환매등기 등

② 토지별도등기 표시된 주택 중 낙찰자에 인수되는 권리가 있거나, 대지권이 없는 주택 등

3 매입대상지역 및 해당 지역본부

- 전세사기피해자 및 신탁사기피해자로 결정된 자가 공사에 주택매입을 요청하는 전 지역

지역본부	대상지역 (물건소재지)	주택매입 문의	주택공급 (긴급주거지원) 문의
서울지역본부	서울특별시	02-2015-1030	02-3416-3780, 3688
인천지역본부	인천광역시, 경기도 부천시	032-890-5315, 5317	032-890-5319
경기남부지역본부	경기도 수원시, 성남시, 안양시, 평택시, 안산시, 과천시, 오산시, 군포시, 의왕시, 용인시, 안성시, 화성시, 광주시, 이천시, 여주시, 광명시, 시흥시	031-250-8119, 8118, 8157, 8170, 8317, 8137	031-250-6125, 6174
경기북부지역본부	경기도 의정부시, 포천시, 남양주시, 가평군, 구리시, 양주시, 동두천시, 연천군, 고양시, 파주시, 김포시, 하남시, 양평군	02-6040-1470, 1471	02-6363-0453
부산울산지역본부	부산광역시, 울산광역시	051-796-6038, 6047, 6027, 051-460-5980	051-796-6075, 6035
대구경북지역본부	대구광역시, 경상북도	053-603-2958, 2744	053-603-2732, 2745
광주전남지역본부	광주광역시, 전라남도	062-360-3238, 3249	062-360-3253, 3275
대전충남지역본부	대전광역시, 충청남도, 세종특별자치시	042-470-0690	(대전,충남) 042-470-0959, 0284
			(세종) 044-902-2326
경남지역본부	경상남도	055-210-8576, 8658	055-210-8668, 8463
강원지역본부	강원특별자치도	033-258-4156	(춘천) 033-258-4121
			(원주) 033-812-6775
			(강릉) 033-610-5165
충북지역본부	충청북도	043-901-4524	043-901-4521, 4528
전북지역본부	전북특별자치도	063-230-6257, 6238	(전주,완주) 063-230-6224
			(군산,익산) 063-840-0919
			(정읍,김제,남원) 063-570-2314
제주지역본부	제주특별자치도	064-720-1036	064-720-1035

4 주택매입 사전협의 신청 · 접수

- ① 신청기간 : 2023.8.16. ~ 피해지원 종료 시 (토·일·공휴일 제외)

* 전세사기피해자 결정일로부터 3년(특별법 부칙 제2조에 따라 결정일이 '24. 9. 10. 이전인 경우, '24. 11. 11.부터 3년) 내 신청가능하나, 피해주택 매입 사전 준비(현장 실태조사 등)를 감안하여 해당 주택의 경·공매 개시 후 신속한 사전협의 신청 필요

② 접수방법 : 현장접수 및 등기우편

- ① 사전협의 신청·접수 시 제출서류가 미비한 경우 반려될 수 있으니 해당 공고문 필독 및 지역 담당자와 사전 유선상담 후 신청절차를 진행하시기 바랍니다.
- ② 우편접수의 경우 등기우편만 가능하며, 신청기간 내 우편 소인분만 접수 가능합니다. (일반우편 불가)

< 지역본부별 주택매입 담당팀 주소 >

지역본부	주소
서울지역본부	(우) 06100 서울 강남구 선릉로121길 12, 5층 전세피해지원팀
인천지역본부	(우) 21655 인천 남동구 논현로46번길 23, 5층 전세피해지원팀
경기남부지역본부	(우) 13637 경기 성남시 분당구 성남대로54번길 3, 5층 전세피해지원팀
경기북부지역본부	(우) 11787 경기 의정부시 산단로76번길 116, 1층 주택매입팀
부산울산지역본부	(우) 48733 부산 동구 중앙대로 224, 7층 전세피해지원팀
대구경북지역본부	(우) 42838 대구 달서구 상화로 272, 10층 주거복지사업2팀
광주전남지역본부	(우) 61947 광주 서구 시청로 91, 11층 주거복지사업2팀
대전충남지역본부	(우) 35236 대전 서구 둔산중로 108, 1층 전세피해지원팀
경남지역본부	(우) 51430 경남 창원시 성산구 중앙대로 215, 2층 주거복지사업2팀
강원지역본부	(우) 24365 강원 춘천시 공지로 337, 4층 주거복지사업2팀
충북지역본부	(우) 28616 충북 청주시 서원구 구룡산로52번길 40, 5층 주거복지사업1팀
전북지역본부	(우) 55058 전북 전주시 완산구 홍산로 158, 4층 주거복지사업2팀
제주지역본부	(우) 63180 제주 제주시 전농로 100, 1층 주거복지사업팀

* 지역별 전세피해지원센터(HUG·지자체)에서도 사전협의 신청·접수 가능하며, 센터를 통해 접수 시 해당 신청서류는 공사 각 지역본부로 등기우편 송부될 예정(센터→LH)

- ③ 위 주택매입 담당팀은 전세사기 피해주택 매입 신청·접수만 상담 가능하며, 우선공급 및 긴급주거지원 관련 문의는 “**3** 매입대상 지역”의 공급 담당 연락처로 문의하여 주시기 바랍니다.
- ④ 상담 및 방문 시 상담·접수시간(10:00~17:00, 점심시간 12:00~13:00 제외)을 준수하여 주시기 바랍니다.

③ 구비서류

해당 서류(기본서류)는 매입신청일 기준 3개월 이내 발급분에 한하며, 필요 시 아래 구비서류 외 추가 서류를 요구할 수 있습니다. 제출 서류는 반환하지 않으며, 서류가 위·변조 등으로 허위임이 발견되는 때에는 매입 제외, 임대차계약 해지(해제) 될 수 있습니다.

○ (대항력 없는 후순위 등) 매입 사전협의 신청·매입요청 시 제출서류

구 분	내 용	비 고
공사 양식 (붙임)	[양식1] 전세사기 피해주택 사전협의 신청·매입요청서	공사 양식
	[양식2] 개인정보 수집·이용 및 제공동의서	
	[양식3] 전세사기 피해주택 매입요건 동의서	
피해증빙 서류	전세사기 피해사실 결정통지서(결정문) 사본	국토교통부
	피해주택 임대차계약서 사본(확정일자가 표시되어야 함)	임차인 소유
	경매개시 안내문 또는 공매통지서 사본	법원 및 캄코
	매각기일 및 매각결정기일 통지서(해당 시)	
기본서류	관리비 납부(완납)확인서 등 관련 서류	해당 관리사무소(관리단)
	건축물 현황도(배치도 및 층별·호별 평면도 포함)	행정복지센터(권장), 정부24
	신분증 및 주민등록등본·초본(주소변동사항 포함)	
	전입세대열람내역서(해당 시) * 다가구·다중주택 등 임차인이 다수인 주택의 경우, 건물 전체를 대상으로 발급	행정복지센터
	확정일자 부여현황(해당 시) * (다가구·다중주택 등) 건물 전체를 대상으로 발급 * 계약서상 확정일자 확인이 불가능한 경우	
신청유형별 추가 서류	■ 대항력이 없는 후순위 임차인	
	[양식4] 임대차계약 이행 각서	공사 양식
	[양식5] 미납관리비 납부 각서	
	■ 신탁사기피해자	
	[양식4] 임대차계약 이행 각서	공사 양식
	[양식5] 미납관리비 납부 각서	
신탁원부, (해당시) 신탁공매 공고문		등기소

* 다가구·다중주택 등 임차인이 다수인 주택의 경우 대표 신청인 외 전체 신청 가구의 서류(양식2~6, 피해자 결정문, 임대차계약서 등)도 제출 필요

** 피해주택에서 이미 퇴거한 경우 '[양식4] 임대차계약 이행 각서' 제출 생략

○ (대항력있는 선순위) 매입 사전협의 신청·매입요청 시 제출서류

[매입 사전협의 신청 시 제출서류]

구 분	내 용	비 고
공사 양식 (붙임)	[양식1] 전세사기 피해주택 사전협의 신청서	공사 양식
	[양식2] 개인정보 수집·이용 및 제공동의서	
	[양식3] 전세사기 피해주택 매입요건 동의서	
피해증빙 서류	전세사기 피해사실 결정통지서(결정문) 사본	국토교통부
	피해주택 임대차계약서 사본(확정일자 표시되어야 함)	임차인 소유
	경매개시 안내문 또는 공매통지서 사본	법원 및 캠프
	매각기일 및 매각결정기일 통지서(해당 시)	
기본서류	관리비 납부(완납)확인서 등 관련 서류	해당 관리사무소(관리단)
	건축물 현황도(배치도 및 층별·호별 평면도 포함)	행정복지센터(권장), 정부24
	신분증 및 주민등록등본·초본(주소변동사항 포함)	
	전입세대열람내역서(해당 시)	행정복지센터
	* 다가구·다중주택 등 임차인이 다수인 주택의 경우, 건물 전체를 대상으로 발급	
	확정일자 부여현황(해당 시)	
	* (다가구·다중주택 등) 건물 전체를 대상으로 발급 * 계약서상 확정일자 확인이 불가능한 경우	
	법원에 제출된 '권리신고 및 배당요구신청서' 사본 전체	법원
	* 배당요구종기일 이후 발급분에 한함 * 신청 시 배당요구종기일이 경과하지 않은 경우, 종기일 경과 후 제출	

[매입요청 시 제출서류]

구 분	내 용	비 고
공사 양식 (붙임)	[양식4] 임대차계약 이행 각서	공사 양식
	[양식5] 미납관리비 납부 각서	
	[양식6] 전세사기 피해주택 매입 요청서	
	[양식7] 선순위 임차인 매입요건 동의서 * 인감도장 날인 및 공사가 낙찰받은 후 인감증명서 제출 필요	
추가서류	전세권 등기 말소 관련 서류(해당 시) * 신청 주택에 전세권을 설정한 경우 제출 필요(경·공매 낙찰로 말소되지 않는 경우에 한함)	제출 서류

○ 피해주택 매입 취소신청 및 재매입 요청 시 제출서류

구 분	내 용	비 고
공사 양식	[양식8] 전세사기 피해주택 매입요청 취소 신청서	
	[양식9] 전세사기 피해주택 재매입 요청서	

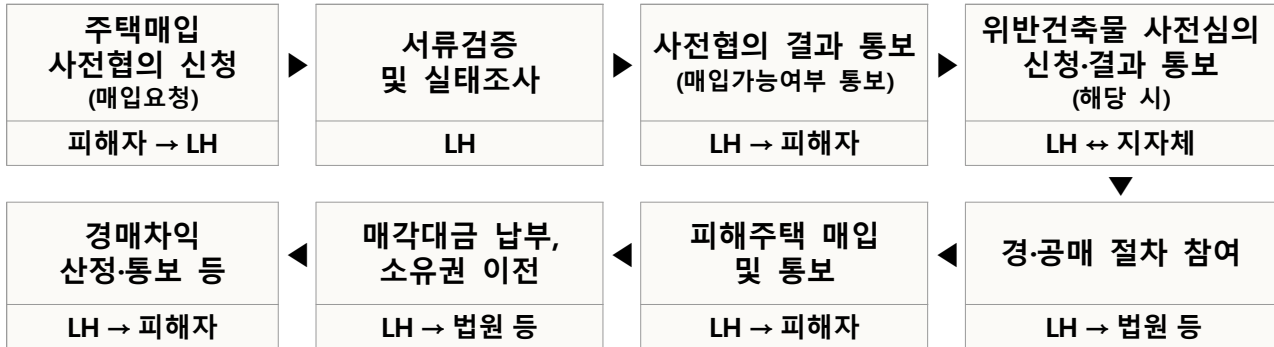
○ 대리인 신청 시 제출서류

구 분	내 용	비 고
공사 양식	[양식10] 위임장	
	신청인 인감증명서(본인 발급분) 및 신분증	
	대리인 신분증	

5-1. 대항력이 없는 임차인(후순위 임차인)

* 대항요건(주택점유 및 전입신고) 발생일이 말소기준 권리(근저당권 등) 보다 늦은 경우

< 후순위 임차인 피해주택 매입절차 >



- ① 주택매입 사전협의를 **경·공매가 개시**되고, 국토부로부터 「전세사기 피해자 지원 및 주거안정에 관한 특별법」에 따른 **전세사기피해자로 통보받은 후** 신청하실 수 있습니다.

* 전세사기피해자등 [결정통지서\(결정문\)](#)상 “전세사기피해자”로 표시된 자만 신청 가능

- ② 전세사기 피해 임차인(이하 “신청자”)이 주택매입 사전협의를 신청(매입요청)하면 LH(이하 “공사”)는 서류검증 및 실태조사를 거쳐 매입가능여부를 통보합니다.

- ③ 서류검증 및 현장 실태조사 결과 공사 매입제외주택 기준에 해당할 경우 매입이 불가할 수 있으며, **매입가능 통보 이후라도 매입제외 요건 해당 사항이 확인될 경우*** 매입불가를 통지할 수 있습니다.

* 법원 매각물건명세서 등을 통해 추후 매입 제외 사항이 확인된 경우 등

- ④ 신청주택이 위반건축물로 판단되는 경우, 매입가능 통보 후 관할 지자체에 위반건축물 양성화 심의를 신청하며, **지자체 양성화 심의 결과***에 따라 후속 **매입 절차**를 진행합니다.

* 지자체 심의 결과 위반 사항에 대한 양성화가 불가능한 경우 매입대상에서 제외

◆ 위반건축물 양성화 절차 (LH ↔ 지자체)

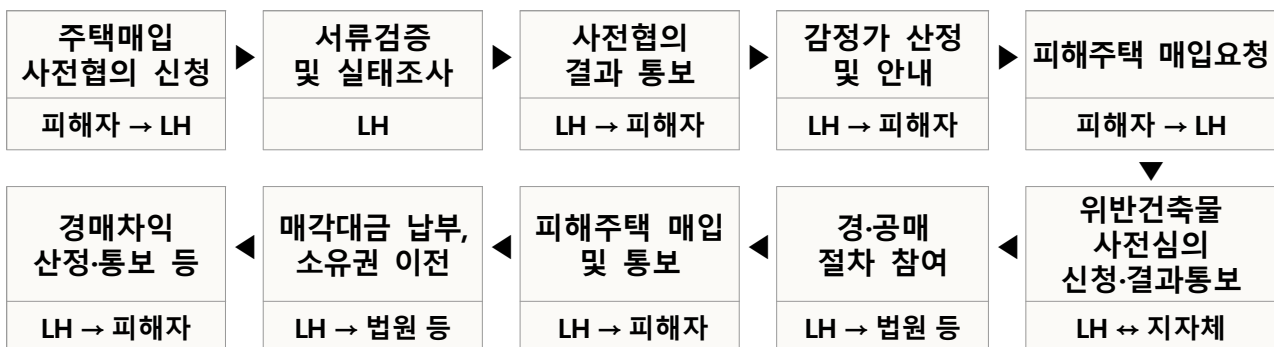


- ⑤ 경·공매에서 공사의 우선매수권 행사가격은 국토교통부의 「공공주택 사업자의 전세사기피해주택 매입 업무처리지침」에 따라 **피해주택의 권리관계, 해당지역 평균 낙찰가율, 감정평가금액 등을 종합적으로 고려하여 결정**됩니다.
- ⑥ 매입이 가능한 피해주택 중 **매각기일이 빠른 주택부터 경·공매에 참여**하며, 결과는 주택낙찰(허가 확정) 후 개별 안내하여 드립니다.
- * 매입이 가능한 경우, 신속한 피해지원을 위해 특별법 제25조 제3항에 따라 공사가 법원 등에 매각 절차의 속행을 요청함
- ⑦ 공사에 매입을 요청한 경우에도, **신청자는 매각기일에 우선매수권을 행사하여 피해주택을 직접 낙찰** 받을 수 있습니다.
- * 단, 신청자와 공사가 동시에 우선매수권을 행사한 경우, 신청자는 매각기일 당일 현장(경매법정)에서 매각을 허가해 달라는 취지의 신고를 법원에 해야 함
- ⑧ **공사가 우선매수권을 행사하여 주택을 낙찰받았으나 관리비가 미납된 경우**, 신청자는 미납관리비 일체를 **정해진 기한까지 완납**해야 합니다.
- * 관리비 미납액이 있을 경우 추후 [경매차익에서 공제될 수 있음](#)

5-2. 대항력이 있는 임차인(선순위 임차인)

* 대항요건(주택점유 및 전입신고) 발생일이 말소기준 권리(근저당권 등) 보다 빠른 경우

< 선순위 임차인 피해주택 매입절차 >



- ① 주택매입 사전협의를 **경·공매가 개시**되고, 국토부로부터 「전세사기 피해자 지원 및 주거안정에 관한 특별법」에 따른 **전세사기피해자로 통보받은 후** 신청하실 수 있습니다.
- * 전세사기피해자등 [결정통지서\(결정문\)상 “전세사기피해자”로 표시된 자만 신청 가능](#)

- ② 「주택임대차보호법」에 따른 대항력이 있는 신청자의 경우 경·공매 배당금 등으로 **변제되지 않는 임차보증금**을 공사가 **인수하지 않는 조건**(대항력 포기 조건)으로 **매입**이 가능합니다.

< 공사가 인수하지 않는 피해자의 임차보증금 예시 >

- (예시) 피해주택에 대해 우선 배당을 받을 수 있는 선순위 임차인으로 피해자의 임차보증금 1억원, 피해주택 감정가격이 8천만원인 경우
- ☞ 피해주택을 감정가(8천만원) 기준으로 매입 시 감정가(매입가)를 초과하는 피해자의 임차보증금(2천만원 이상)은 공사가 인수하지 않는 조건으로 매입 절차 진행

- ③ 서류검증 및 현장 실태조사 결과 공사 매입제외주택 기준에 해당할 경우 매입이 불가할 수 있으며, **매입가능 통보 이후라도 매입제외 요건 해당 사항이 확인될 경우*** 매입불가를 통지할 수 있습니다.

* 법원 매각물건명세서 등을 통해 추후 매입 제외 사항이 확인된 경우 등

- ④ 신청주택의 매입이 가능한 경우 특별법 시행령 제4조의2 제2항에 따라 감정평가기관을 선정*의뢰 후 감정결과를 안내하고, 신청자가 **매입조건****에 동의하여 매입 요청하는 경우 경·공매에 참여합니다.

* 한국감정평가사협회에서 추천한 감정평가법인 중 공사와 신청자가 각각 1개 법인을 선정

** 경·공매 배당금 등으로 변제되지 않는 임차보증금을 공사가 인수하지 않는 조건 등

- ⑤ 신청자가 매입조건에 동의하여 공사에 매입요청 시 아래 ①번 사례의 경우 '**감정가 범위 내 최저매각가격 등**', ②번 사례의 경우 '**신청자가 희망하는 매각 회차의 최저매각가격**'을 기준으로 우선매수권을 행사(매입)합니다.

* 단, ①번 사례 적용 시 감정가가 피해자의 임차보증금보다 큰 경우 해당 피해보증금을 기준으로 매입가격 결정

** 법원 매각물건명세서 등을 통해 임금채권(개인 또는 근로복지공단) 배당요구가 확인되는 경우 '② 근저당권자 우선 배당' 방식 적용

< 선순위 임차인 배당 순서에 따른 매입가격 결정 예시 >

① 감정가 범위 내 최저매각가격		② 신청자가 희망하는 매각 회차의 최저매각가격			
피해자 우선 배당		근저당권자 우선 배당			
'18.2.1	전입신고(점유)	'18.2.1	전입신고(점유)	'18.2.1	전입신고(점유)
'18.2.1	확정일자	'18.3.9	근저당권	'18.2.1	확정일자
'18.3.9	근저당권	'18.3.12	확정일자	'18.3.9	근저당권
법원 배당요구 有		법원 배당요구 有		법원 배당요구 無	

- ⑥ 신청주택이 위반건축물로 판단되는 경우, 신청자의 주택 매입요청 서류 제출 후 관할 지자체에 위반건축물 양성화 심의를 신청하며, **지자체 양성화 심의 결과***에 따라 후속 매입 절차를 진행합니다.

* 지자체 심의 결과 위반 사항에 대한 양성화가 불가한 경우 매입대상에서 제외

** 위반건축물 양성화 절차는 5-1. ④번 참조

- ⑦ 매입요청이 완료된 주택 중 **매각기일이 빠른 주택부터 경·공매에 참여**하며, 결과는 주택낙찰(허가 확정) 후 개별 안내하여 드립니다.

* 매입요청이 완료된 경우 신속한 피해지원을 위해 특별법 제25조 제3항에 따라 공사가 법원 등에 매각 절차의 속행을 요청함

- ⑧ 공사에 매입을 요청한 경우에도, **신청자는 매각기일에 우선매수권을 행사하여 피해주택을 직접 낙찰** 받을 수 있습니다.

* 단, 신청자와 공사가 동시에 우선매수권을 행사한 경우, 신청자는 매각기일 당일 현장(경매법정)에서 매각을 허가해 달라는 취지의 신고를 법원에 해야 함

- ⑨ **공사가 신청주택을 낙찰받았으나 관리비가 미납된 경우**, 신청자는 미납관리비 일체를 **정해진 기한까지 완납**해야 합니다.

* 관리비 미납액이 있을 경우 추후 [경매차익에서 공제될 수 있음](#)

- ⑩ 신청주택에 **임차권 등기를 설정한 경우** 주택매입 요청 시 **인감도장이 날인된 '선순위 임차인 매입요건 동의서(양식7)'**를 함께 제출하여야 하며, 공사가 신청주택을 매입한 경우 **소유권 이전과 동시에 말소 예정**입니다.

* 공사가 낙찰받은 후 인감증명서(본인 발급분) 제출 필요

- ⑪ 신청주택에 **전세권 등기를 설정한 경우** 주택매입 요청 시 **말소 관련 서류를 함께 제출**하여야 하며, 공사가 신청주택을 매입한 경우 **소유권 이전과 동시에 말소 예정**입니다.

* 전세권에 근저당권 등이 설정된 경우 해당 권리 채권자와 협의 후 말소 관련 서류 구비 필요

〈 선순위 및 후순위 임차인 신청주택 매입 관련 공통 안내사항 〉

- ◆ 신청자는 주택매입 사전협의 신청 이후 경·공매 매각기일이 지정된 경우 해당 내용을 공사에 즉시 통보해야 하며, 사전협의 신청 시 경·공매 매각기일이 임박한 경우에는 원활한 주택매입을 위해 반드시 매각기일 변경(매각 유예·정지) 신청을 하여야 합니다.

* 매각기일 통보 또는 변경(유예) 신청을 하지 않아 공사의 경·공매 참여 결정 전 경·공매가 개시되거나 완료될 경우 공사는 해당 주택을 매입할 수 없음

- ◆ 신청자는 조세채권 안분 신청*을 하여야 합니다.

* 신청자 → 관할 세무서(국세), 지방자치단체(지방세) 및 관할 법원 등

** (조세채권 안분 제도) 다주택 임대인의 전체 체납액을 주택별로 안분하는 제도로 미신청 시 피해자의 배당금이 적어질 수 있음

- ◆ 신청자는 원활한 매입 절차 진행을 위해 감정평가사, 건축사 등의 주택 조사(주택 내부 개방)에 적극 협조하여야 합니다.

* 주택 미개방으로 인해 주택 조사가 불가할 경우 경매차익 등의 피해 지원이 지연됨

- ◆ 주택매입 요청을 한 경우에도 신청자 본인이 경공매 절차에서 우선 매수권을 행사할 수 있으며, 신청자와 공사가 동시에 우선매수권을 행사한 경우 신청자는 매각기일 당일 현장(경매법정)에서 매각을 허가해 달라는 취지의 신고를 법원에 해야 함

* 공사는 경·공매 과정에서 직접 입찰에 참여하지 않으며, 제3자가 최고가매수신고인으로 결정된 경우 해당 가격에 우선매수권 행사 여부만을 결정

** 단, 선순위 임차인의 경우 신청자의 배당 유무에 따라 '감정가' 또는 '최저매각가격' 기준으로 우선매수권을 행사

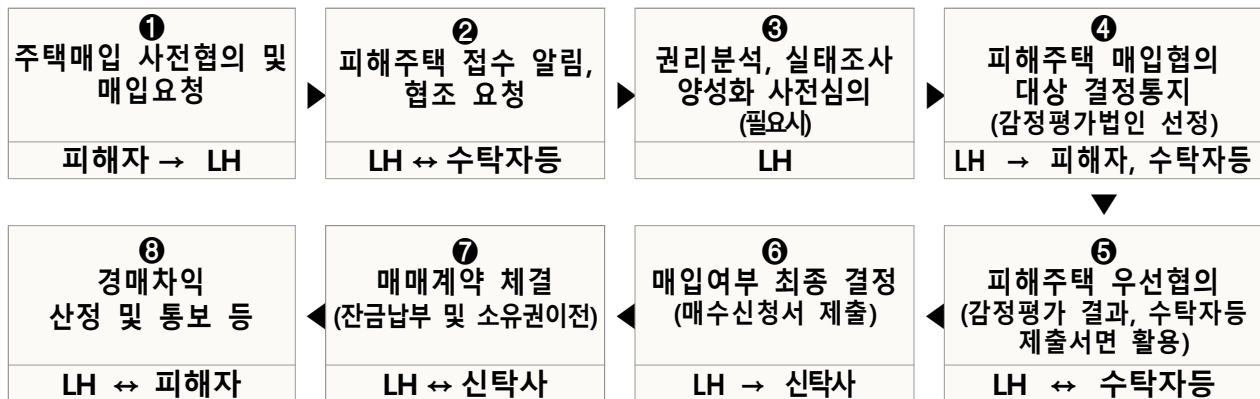
- ◆ 공사는 다음의 경우 주택 매입절차를 중단(취소) 또는 우선매수권을 미행사 할 수 있습니다.

- ① 경·공매 과정에서 제3자 최고매수신고가격이 지나치게 높거나, 공사가 정한 적정 매입가격 기준을 초과하는 경우
- ② 경·공매 과정에서 신청 주택(후순위 임차인)에 대한 응찰자가 아무도 없어 유찰되는 경우
 - * 경·공매 유찰 시 공사는 다음 차수 경·공매에 참여할 예정
- ③ 다가구주택 등 다수의 피해자가 있는 주택의 경·공매 과정에서 동일 피해주택 내 다른 피해자가 우선매수권을 행사하는 경우

- ◆ 공사가 아닌 제3자 낙찰 후 매각대금 미납 등으로 경·공매가 다시 진행될 경우, 공사 매입 희망 시 그 사실을 공사에 통보하고 재매입 요청(양식9)해야 합니다.

5-3. 신탁사기피해자

< 신탁사기 피해주택 매입절차 >



- ① 국토부로부터 특별법에 따른 **전세사기피해자등**(이하 "신청자")으로 **통보받았으며 접수일 시점 피해주택의 등기부등본상 신탁부동산으로 확인된** 경우 공사에 신청하실 수 있습니다.

* 전세사기피해자등 [결정통지서\(결정문\)상 "법 제2조제4호다목"으로 표시된 자만 신청 가능](#)

- ② **주택매입 사전협의 및 매입요청을** 신청하면 공사는 신탁사 및 우선수의 권자(이하 "수탁자등")에 대한 피해주택 매입접수 알림 및 협조 요청, 권리 분석, 실태조사, 양성화 사전심의(필요시) 등 검토 절차를 거쳐 **피해주택의 협의매입 대상 여부를 결정하여 신청자와 수탁자등에게 통지합니다.**
- ③ 신청자는 **협의매입 대상 통지 후 7일 이내까지 매입요청 취소**가 가능하며, 이 경우 매입절차는 즉시 종료되고 **차익지원 및 동일 피해주택에 대한 재매입 요청은 불가합니다.**
- ④ 신청주택이 위반건축물로 판단되는 경우, 관할 지자체에 위반건축물 양성화 심의를 신청하며, **지자체 양성화 심의 결과***에 따라 후속 **매입 절차를 진행합니다.**

* 지자체 심의 결과 위반사항에 대한 양성화가 불가한 경우 매입대상에서 제외

** 위반건축물 양성화 절차는 5-1. ④번 참조

- ⑤ 공사는 **협의매입 대상 결정 통지 후 신청주택에 대한 감정평가를 실시하고, 감정평가 결과에 따라 매입가격을 결정**한 후 수탁자등과 우선적으로 매매 협의를 진행합니다.

- ⑥ 매입가격은 국토교통부의 「공공주택사업자의 전세사기피해주택 매입 업무 처리지침」에 따라 **피해주택의 권리관계, 감정평가금액, 체납금 등 공사가 부담하여야 하는 권리 및 비용 등을 종합적으로 고려하여 결정됩니다.**
- ⑦ 피해주택의 신탁공매 수의계약 참여결과 매매계약 체결이 되었더라도 **수탁자등의 계약조건 미이행등으로 최종 매입불가 할 수 있습니다.**

6 경매차익 산정 및 지원

- ① **경매차익**은 신청주택 낙찰(매입) 후 **시세를 반영한 감정가격과 낙찰(매입)가격의 차액**으로, 경매차익을 **임대보증금으로 전환**하여 공사와 임대차계약을 체결하거나, 공공임대주택 거주를 희망하지 않는 경우 신청자에게 지급합니다.

* 경매차익을 지급받은 경우 전세사기피해자 자격의 공공임대주택 공급 불가

- ② 감정평가법인은 특별법 시행령 제4조의2 제2항에 따라 **한국감정평가사 협회**에서 추천한 평가법인 중 **공사와 신청자가 각각 1개** 법인을 선정합니다.

* 다가구주택 등과 같이 구분등기가 되지 않은 경우로 동일주택 내 다수의 피해자가 있는 경우 LH로 매입요청한 피해자 간 합의를 통해 선정

- ③ 감정평가가격은 공사가 신청주택 매입 후 **소유권 이전일을 가격시점**으로 하며, **선정된 2개의 감정평가법인**에서 평가한 금액의 **산술평균 금액**(천원 미만 절사)으로 결정합니다.

* 위반건축물의 경우 양성화 결과와 관계없이 신청 당시 용도 및 현황 등에 따라 평가

- ④ **경매차익 등 특별법에 따른 지원 가능액**은 **실제 피해 보증금**(임대인 등으로부터 반환받지 못한 보증금)과 신청자의 경·공매 **배당금**(법원 배당표 기준)의 **차액**을 기준으로 산정됩니다.

* (예시) 피해 임차보증금 1억원, 매입 후 신청자 배당금 3천만원인 경우 경매 차익 등 지원 가능액은 최대 7천만원임

- ⑤ 경매차익은 **경·공매 종료 및 배당금 확정 후 산정**하되, 특별법 시행령 제4조의2 제1항에 따라 **공용부분 미납 공과금 및 관리비 등이 공제** 될 수 있으며, 최종 경매차익 지원 금액은 개별 안내하여 드립니다.
- ⑥ 다가구주택 등 구분등기가 되지 않는 주택 내 2인 이상의 피해자가 있는 경우, 경매차익을 **전체 피해자**(LH에 매입요청하지 않은 피해자 포함)의 **피해 임차보증금**(배당금 감안) **비율**에 따라 **안분**하여 지원해 드립니다.
- * 피해자 추가 결정을 감안하여 6개월 범위 내에서 경매차익 산정·지원 유예
- ⑦ **선순위 임차인 및 신탁사기 피해주택의 경우 매입 전 감정결과를** 활용하여 **경매차익** 등을 산정합니다.
- ⑧ 신탁사기 피해주택의 **차익**은 **경매차익**(감정가-낙찰가)과 **동일한** 기준으로 산정·지원합니다.

7 주택공급

- ① 공사가 신청자의 매입요청으로 **피해주택을 매입한 경우, 해당 주택**을 공공임대주택으로 **신청자에게 우선 공급**합니다.
- * 단, 신청자가 희망하는 경우 전세임대주택도 지원 가능
- ② 신청자가 공공임대주택에 거주를 희망하는 경우 **경매차익을 보증금**으로 **전환**하고, 발생하는 **월임대료는 경매차익에서 차감**합니다.
- * 월임대료 차감 후 경매차익이 없는 경우 임대료 재정지원
- ** 감정가 매입으로 경매차익이 발생하지 않는 경우, 우선공급 계약 시 피해자 임차보증금의 20%를 보증금으로 납부해야 함
- ③ 아래의 피해자에게는 **인근 대체 공공임대주택 또는 전세임대주택***을 **우선 지원**해 드리며, 특별법에 따라 **최장 10년 동안 임대료 재정 지원**이 가능합니다.
- * (전세임대주택) 신청자가 민간임대주택을 물색하면, 공사가 해당주택 소유자와 전세계약을 체결하고 신청자에게 재임대

〈 대체 공공임대주택(전세임대 포함) 우선 지원 대상 〉

- ① 매입제외 또는 우선매수권 미행사 등에 따라 신청주택을 매입하지 못한 경우
- ② 특별법 제2조제4호다목에 따른 임차인(신탁사기피해자 포함)
- ③ 경·공매 완료되었으나 해당 주택을 매수하지 못한 피해자

④ 신청자는 인근 공공임대주택 우선 입주 등의 사유로 **피해주택에서 퇴거하는 경우에도 경·공매 종결 전까지 피해주택에서의 대항요건을 계속 유지**(임차권 등기 설정 완료 후 퇴거 등)하여야 합니다.

⑤ 공사가 **다가구주택 등 다수의 임차인이 있는 주택을 매입한 경우**, 해당 주택 내 피해자 중 공사의 **매입불가 통지**를 받거나 **피해주택에서 이미 퇴거한 피해자도 피해주택에 대한 우선공급 신규 계약체결이 가능합니다.**

⑥ 매입한 **지하층(반지하)에 거주 중인 임차인**의 경우 **인근 공공임대주택의 지상층으로 우선공급**을 지원해 드립니다.

* 다가구주택 내 지하층(반지하) 임차인을 포함하며, 해당 주택 지상층 공실 또는 인근 공공임대주택 우선공급 등 지원

⑦ 신청주택 소유권 이전 후에도 거주 중인 신청자의 경우 **경매차익이 확정*될 때까지 공사와 임시 사용계약**을 체결하셔야 합니다.**

* 신청자의 경·공매 배당금 확정 이후 차익 산정 가능(소유권 이전일부터 2~3개월)

** (임시 사용계약 임대조건) 보증금 無, 월임대료 시세 30% 수준

⑧ 신청자가 대체 **공공임대주택(전세임대 포함)에 거주 중 피해자 결정이 취소(철회)되는 경우 임대차계약이 해지됩니다.**

* 임대차계약이 해지된 경우 6개월 범위 내에서 임시거주 가능(임대료 등 신청자 부담)

⑨ 공사는 기존주택 내 **유체동산(가전, 가구, 비품 등 옵션)에 대한 소유권이 없으므로**, 추후 유체동산에 대해 **전 소유자와 소유권 분쟁 및 사용료 분쟁 발생 시 임차인이 책임지며**, 해당 품목에 대해서는 **현 임차인 거주기간 동안 스스로 관리(고장 시 수리·교환·폐기 등) 해야 합니다.**

⑩ **장기수선충당금**은 공사가 주택을 낙찰받아 **신규 임대차계약을 체결한 이후 임차인이 납부한 금액**에 대해 **향후 퇴거 시 반환**합니다.

* 공사와 임대차계약 체결 전 납부한 장기수선충당금은 전 집주인과 해결 필요

11 구분소유로 이루어진 집합건물 매입 시 **전용 부위 유지보수는 공사가 관리하나, 공용부분 유지보수는 공사 관리 대상에서 제외됩니다.**

* 공용부분 유지보수는 기존 위탁관리업체(관리소 등), 입주자대표회의를 통해 해결 필요

** 구분소유가 불가능한 다가구주택 등은 공사에서 매입 후 전용·공용 부위 모두 관리

12 신규 임대차계약 체결 후 **전용 및 공용 관리비·공과금**(수도·전기·가스 등)은 **기존과 동일하게 임차인이 납부해야 합니다.**

8 피해자 결정 취소시 신고 및 지원액 반납 의무

1 신청자가 경·공매 배당금 및 정부 지원액(경매차익, 임대료 재정지원)을 통해 피해보증금 전액을 회수하거나 임대인으로부터 해당 보증금의 일부라도 변제받은 경우 국토교통부와 공사에 **해당 사실을 신고**해야 합니다.

* 특별법에 따라 경·공매 배당금과 정부 지원액의 합은 피해 보증금(임대인으로부터 반환받지 못한 보증금)을 초과할 수 없음

2 신청자의 **피해자 결정이 취소 또는 철회**된 경우 공급계약이 해지되며 신청자는 특별법에 따른 **정부 지원액**을 전액 **반납**하셔야 합니다.

* 단, 배당금 및 지원액을 통해 보증금 전액을 회수한 경우와 피해자가 보증금 전액을 회수하여 철회 신청한 경우에는 피해보증금을 초과한 지원 금액만 반납

〈 피해자 결정 취소(철회) 사유(특별법 제15조의2) 〉

- ① 거짓이나 부정한 방법으로 피해자 결정을 받은 경우
- ② 임차보증금 전액을 회수한 경우(배당금, 경매차익, 임대료 재정지원)
- ③ 피해자 결정을 받은 자가 임대인등에 해당하는 경우
- ④ 피해자가 임차보증금 전액을 회수하는 등의 사유로 결정 철회를 신청하는 경우
- ⑤ 그 밖에 이 법으로 정하는 사항을 위반한 경우

매입 클린콜 안내

- ◆ 우리 공사는 주택매입과 관련하여 청탁 등 부정한 행위를 근절하고자 국민 여러분의 신고를 받고 있습니다.
- ◆ 공사 홈페이지(소통·신고 → 부패·부조리 신고) 또는 신고전화(☎ 055-922-5637)를 통해 신고가 가능하오니 많은 참여를 부탁드립니다.

2026. 6. 10.

전세사기 피해자 주거지원 관련 Q&A

1 주택매입 사전협의 신청

1. 전세사기피해자로 인정받았는데 아직 경매가 진행되지 않았다면?

☞ 공사는 경·공매를 통해 주택을 매입하므로 경·공매 절차가 개시된 후 LH에 주택매입 사전협의 신청 가능

2. 경·공매가 이미 완료된 전세사기피해자에 대한 지원방안은?

☞ 법 시행(24.11.11.) 전 또는 피해자 결정 전 경·공매가 이미 완료되어 주택매입 사전협의를 신청할 수 없는 분은 공사에 대체 공공임대주택(전세임대주택 포함) 우선공급 신청 가능

□ 대체 공공임대주택 우선공급을 받은 경우 최장 10년간 임대료 재정 지원이 가능하며 계속 거주를 희망하는 경우 시세 30%~50% 수준의 임대조건으로 추가 10년 거주 가능

3. 신탁사기를 당한 전세사기피해자(법 제2조제4호다목 해당)의 경우 주택매입 신청이 가능한지? * '24.11.11. 공고의 답변내용 일부 수정('26.5.13.)

☞ 특별법에 따른 신탁사기피해자로 신청주택의 등기부등본상 신탁등기가 되어 있는 경우 사전협의 신청 및 매입요청 가능

4. 신탁사기피해자의 경우 공매가 진행 중이어야 신청 가능한지?

* '24.11.11. 공고의 답변내용 일부 수정('25.6.19.)

☞ 수탁자등(신탁사 및 우선수익자)의 신탁재산 처분계획에 따라 신탁공매가 개시되는 경우 적기에 참여할 수 있도록, 신탁공매 진행 여부와 관계없이 사전협의 및 매입요청을 접수받습니다.

5. 전세사기피해자가 외국인일 경우 사전협의 신청이 가능한지?

☞ 사전협의 신청은 내국인(주민등록표등본 등재)에 한하여 신청 가능하나, 명도소송 등 퇴거위기에 처한 외국인의 경우 긴급주거지원을 통해 인근 공공임대주택이나 전세임대주택에 임시거주 가능

6. 전세사기 피해주택 사전협의 신청은 어디에서 할 수 있는지?

* '24.11.11. 공고의 답변내용 일부 수정('25.2.24.)

☞ 전세사기 피해주택 소재지를 관할하는 LH 지역본부 주택매입 담당팀에 방문(또는 등기우편) 신청·접수 가능

- 사업협의 신청 전 매입 공고문을 필독 및 지역본부 주택매입 담당팀과 사전 통화 후 관련 서류를 완비하여 방문할 것을 추천드림

< LH 지역본부별 관할지역 >

지역본부	관할지역 (주택 소재지)
서울지역본부	서울특별시
인천지역본부	인천광역시, 경기도 부천시
경기남부지역본부	경기도 남부 (수원시, 성남시, 안양시, 평택시, 안산시, 과천시, 오산시, 군포시, 의왕시, 용인시, 안성시, 화성시, 광주시, 이천시, 여주시, 광명시, 시흥시)
경기북부지역본부	경기도 북부 (의정부시, 포천시, 남양주시, 가평군, 구리시, 양주시, 동두천시, 연천군, 고양시, 파주시, 김포시, 하남시, 양평군)
부산울산지역본부	부산광역시, 울산광역시
대구경북지역본부	대구광역시, 경상북도
광주전남지역본부	광주광역시, 전라남도
대전충남지역본부	대전광역시, 세종특별자치시, 충청남도
경남지역본부	경상남도
강원지역본부	강원특별자치도
충북지역본부	충청북도
전북지역본부	전북특별자치도
제주지역본부	제주특별자치도

7. 전세사기 피해를 입은 다가구·다중주택 중 일부 세대만 피해자로 인정받은 경우 사전협의 신청이 가능한지?

* '25.2.24. 공고의 답변내용 일부 수정('25.5.26.)

☞ 구분등기 되지 않는 다가구·다중주택 등의 경우에도 **1인 이상의 피해자가 사전협의 신청하고 매입요청한 경우 매입 절차 진행 가능**

8. 근린생활시설, 업무시설 등 비주택 시설이거나, 반지하주택에 거주하는 피해자도 사전협의 신청이 가능한지?

☞ 신청주택의 **유형·면적에 제한 없이 사전협의 신청 가능**

- ☐ 피해주택이 **비주택 시설**인 경우 지자체 **양성화 조치**를 통해 용도 변경하여 매입하고, **반지하층도 매입** 후 거주 중인 **임차인**은 인근 공공임대주택의 **지상층 우선공급**을 지원할 예정임

9. 주택 관리비를 미납 중일 경우 사전협의 신청 불가능한지?

☞ 사전협의 신청은 **가능**하나, 정해진 기한 내에 미납된 관리비 일체를 납부하여야 함

- ☐ 관리비 미납액이 있을 경우 추후 경매차익에서 공제될 수 있음

10. 매각기일이 정해지지 않은 경우도 사전협의 신청 가능한지?

☞ 경·공매가 개시된 상태라면 신청 가능하며, 법원에서 **매각기일이 지정된 경우 반드시 공사에 통보 필요**

- ☐ 주택매입 사전협의 신청 및 주택매입을 요청한 경우라도 공사에 **매각기일이 지정된 사실을 통보하지 않아 경·공매가 개시되거나 마감된 경우에는 공사에서 매입할 수 없음**을 유의

11. 매입 사전협의를 신청하지 않고, LH 공공임대주택 우선입주나 전세임대 지원을 받을 수 있는지?

☞ **지원 불가**, LH 공공임대주택이나 전세임대주택은 **사전협의 신청 후 매입불가 통보**를 받거나, 주택매입 사전협의 신청 후 공사가 경·공매에서 주택을 낙찰받지 못한 경우에만 가능

12. 대항력을 갖춘 임차인(선순위)도 사전협의 신청이 가능한지?

☞ 대항력이 있는 선순위 임차인도 사전협의 신청은 가능하나, 경매 배당금 등으로 변제되지 않는 피해자의 임차보증금을 공사가 인수하지 않는 조건(피해보증금 일부 포기)으로 매입 가능

□ (예시) 신청주택에 대해 우선 배당을 받을 수 있는 선순위임차인으로 **피해보증금 1억원, 해당 주택의 감정가격* 8천만원**인 경우

* LH와 피해자가 각각 선정한 감정평가기관의 산술평균금액

- 피해주택을 감정가격 8천만원으로 매입(낙찰) 시 **경매비용, 조세채권 등을 제외한 매입비용은 피해자에게 배당**으로 지급되며, 공사는 **해당 배당금액 외 피해보증금**을 인수하지 않는 조건으로 매입

2 권리분석 및 실태조사

13. 피해주택이 건축물대장상 주택이 아닌 경우에도 매입이 가능한지?

☞ 건축물대장상 용도가 주택이 아닌 경우도 지자체 양성화 조치를 통해 **용도변경**하여 매입할 예정

14. 권리분석 후 매입제외 되는 사유는?

☞ 경·공매를 통해 주택을 낙찰받은 후 LH가 추가 인수해야 하는 권리 등으로 재산권 행사가 불가능한 경우 매입대상에서 제외

15. 사전협의 신청 후 매입가능 여부 통보 일정은?

* '25.2.24. 공고의 답변내용 일부 수정('25.5.26.)

☞ 권리분석 및 실태조사 후 통상적으로 약 1~2개월 내 안내되며, 경·공매 진행 상황 및 매각기일에 따라 추가 기간이 소요될 수 있음

16. 위반건축물로 판단될 경우 양성화 조치 방법은?

* '24.11.11. 공고의 답변내용 일부 수정('25.2.24.)

☞ 현장 실태조사 결과 등에 따라 위반 사항에 대한 양성화가 필요한 경우 관할 지자체에 위반건축물 양성화 심의를 신청하며, **지자체 양성화 심의 결과에 따라 후속 매입 절차를 진행**

* 선순위 임차인의 경우 신청자의 주택 매입요청 서류 제출 후 진행

3 주택매입(우선매수권 행사)

4-1. 대항력이 없는 임차인(후순위)

17. LH에 매입요청하면 주택을 무조건 낙찰받는지?

☞ 경·공매에서 해당 차수에 응찰자가 없어 유찰되거나 제 3자의 최고가매수신고액(입찰가격)이 LH의 매입가격 기준을 초과할 경우 우선매수권을 미행사할 수 있음

- ☐ 우선매수권 미행사 통보를 받게 되면 인근 대체 공공임대주택(전세 임대 포함)에 우선 지원하고, 최장 10년간 임대료 재정지원

18. LH의 우선매수권 행사 금액 결정 기준은?

☞ 신청주택의 권리관계, 지역별 평균 낙찰가율, 감정평가금액 등을 종합적으로 고려하여 우선매수권 행사 금액을 결정

19. LH를 통해 경·공매에서 우선매수권을 행사하지 못했다는 통지를 받았으나, 이후 법원에서 재매각 통지를 받은 경우?

☞ 신청자가 해당 주택 재매입을 희망할 경우 관련 통지문과 재매입 요청서를 반드시 공사에 제출해야 함

20. 다가구·다중주택 내 피해자로 인정받은 임차인의 전체 동의를 받아 LH에 매입 요청해야 하는지?

* '24.11.11. 공고의 질문 및 답변내용 일부 수정('25.5.26, '26.5.13.)

☞ 동일주택 내 피해자로 결정된 임차인 중 1인 이상이 공사에 매입 요청하는 경우 매입 절차 진행 가능

□ 단, 경·공매 매각기일에 공사가 우선매수권 행사 시 LH에 매입 요청하지 않은 다른 피해자가 우선매수권을 행사하지 않는 경우 매입 가능

21. 우선매수권 미행사 통보를 받은 경우 LH의 추가 주거지원은 불가한지?

☞ 우선매수권 미행사 통보 시 인근 대체 공공임대주택(전세임대 포함)에 우선 지원하고, 최장 10년간 임대료 재정지원 시행

4-2. 대항력이 있는 임차인(선순위)

22. LH를 통해 전세사기피해자가 선순위·후순위 임차인 여부 및 최우선변제금 대상 여부인지 상담이 가능한지?

☞ 전세사기피해자 경·공매지원센터를 통해 경·공매 지원 서비스 신청 뿐만 아니라 피해자별 상황에 맞춰 **선순위·후순위 임차인, 최우선 변제금 대상 여부 등 법률상담 가능**

◆ 전세사기피해자 경·공매지원센터

- 대면상담 : 서울특별시 종로구 삼봉로 71, 2층(수송동, G타워),
- 유선상담 : ☎ 1588 - 1663
- 인터넷 접수 : 안심전세포털(<http://www.khug.or.kr/jeonse>)

□ 경·공매지원센터 방문이 어려운 피해자들은 센터 방문 없이도 안심전세포털 전세피해지원센터, HUG 영업점 등에서 경·공매 지원서비스* 신청 및 지원 가능

* 매칭된 법률전문가로부터 법률상담 및 배당·낙찰 등 종합서비스 제공

23. 선순위 임차인 피해주택의 매입가격은 어떻게 결정되는지?

* '24.11.11. 공고의 답변내용 일부 수정('25.5.26.)

☞ ①번 사례의 경우 '감정가* 범위 내 최저매각가격 등', ②번 사례의 경우 '신청자가 희망하는 매각 회차의 최저매각가격'을 기준으로 결정

* 한국감정평가사협회에서 추천한 감정평가법인 중 공사와 신청자가 각각 1개 법인을 선정하며, 선정된 2개 법인에서 평가한 금액의 산술평균금액

① 감정가 범위 내 최저매각가격		② 신청자가 희망하는 매각 회차의 '최저매각가격'			
피해자 우선 배당		근저당권자 우선 배당			
'18.2.1	전입신고(점유)	'18.2.1	전입신고(점유)	'18.2.1	전입신고(점유)
'18.2.1	확정일자	'18.3.9	근저당권	'18.2.1	확정일자
'18.3.9	근저당권	'18.3.12	확정일자	'18.3.9	근저당권
법원 배당요구 有		법원 배당요구 有		법원 배당요구 無	

□ 신청자(①번, ②번 사례)에게 감정평가 결과를 안내 후 공사의 매입 조건*에 대해 신청자가 동의하여 매입을 요청하는 경우 경·공매 참여

* 신청자의 경·공매 배당금 등으로 변제되지 않는 임차보증금을 공사가 인수하지 않는 조건(피해보증금 일부 포기) 등

24. 선순위 임차인 피해주택 매입 시 'LH가 인수하지 않는 조건'의 의미는?

 피해자의 배당금 등으로 변제되지 않는 피해자 임차보증금을 인수하지 않는 조건(피해자가 보증금의 일부 포기)으로 매입

☐ (예시) 신청 주택에 대해 우선 배당을 받을 수 있는 선순위 임차인으로 피해 보증금 1억원, 해당 주택의 감정가격* 8천만원인 경우

* LH와 피해자가 각각 선정한 감정평가기관의 산술평균금액

- 피해주택을 감정가격 8천만원으로 매입(낙찰) 시 경매비용, 조세채권 등을 제외한 매입비용은 피해자에게 배당으로 지급되며, 공사는 해당 배당금액 외 피해보증금을 인수하지 않는 조건으로 매입

25. LH에 주택 매입요청 후 본인이 직접 주택을 낙찰받고 싶은 경우 매입요청취소가 가능한지? * '24.11.11. 공고의 답변내용 일부 수정('26.5.13.)

 경·공매 매각(입찰)기일 3일 전(영업일 기준)까지 공사에 매입요청 취소신청서를 제출하면 매입요청 취소 가능

26. 대항력을 갖춘 임차인(선순위)이 주택에 전세권 등기를 설정한 경우는?

* '24.11.11. 공고의 질문 및 답변내용 일부 수정('25.11.14.)

 매입 사전협의 후 공사에 주택 매입요청 시 전세권 등기 말소 관련 서류를 함께 제출해야 함

☐ 전세권은 공사가 해당 주택을 매입(낙찰)한 경우 피해자가 제출한 말소 관련 서류를 통해 소유권 이전과 동시에 말소 처리 예정

* 전세권에 근저당권 등이 설정된 경우 해당 권리 채권자와 협의 후 말소 관련 서류 구비 필요

4-3. 신탁사기피해자

27. 신탁사기피해자 확인 기준은? * '24.11.11. 공고의 답변내용 일부 수정('26.5.13.)

☞ 전세사기피해자등 결정문의 '법 제2조제4호다목'으로 확인된 임차인 중 신청주택의 등기부등본상 신탁등기가 되어 있는 경우 사전협의 신청 및 매입요청 가능

28. 신탁사기 피해주택도 양성화 조치가 가능한지?

☞ 특별법에 따라 신탁사기 피해주택도 지자체 심의를 통해 위반 사항에 대한 양성화 조치 가능

29. 신탁사기피해주택 매입가격 기준은?

* '24.11.11. 공고의 답변내용 일부 수정('25.6.19.)

☞ 신청주택에 대한 감정평가금액, 피해주택의 권리관계 등을 종합적으로 고려하여 결정

4 주택공급

30. 공공임대주택 우선공급과 긴급주거지원의 차이는?

☞ 우선공급과 긴급주거지원의 차이는 아래와 같음

구분	공공임대 우선공급*	공공임대 긴급주거지원
거주기간※	10년 + 10년(최대 20년)	6개월(최대 2년)
임대보증금	경매차익	없음
월 임대료	시중 시세 30~50%	시중 시세 30%

* 우선공급 계약 체결 시 원상복구예치금 200만원 별도 납부 필요

※ 거주 중 전세사기피해자 결정이 철회(취소)되는 경우, 임대차계약 해지

31. LH가 피해주택을 매입한 경우에도 전세임대주택 지원이 가능한지?

☞ LH가 피해주택을 매입한 경우에도 거주를 희망하지 않는 경우 전세임대주택 지원 가능

※ 거주 중 전세사기피해자 결정이 철회(취소)되는 경우, 임대차계약 해지

- 전세임대란 피해자등 결정된 자가 해당지역 내 입주를 원하는 주택을 물색해오면 기존주택의 소유자와 LH가 전세계약을 체결한 후 피해자에게 저렴하게 재임대하는 주택

32. LH가 피해주택을 낙찰받은 이후 임대차계약(우선공급) 체결 절차는?

☞ 피해주택의 매각허가결정이 완료되면 약 20일 후 임대차계약 체결 안내가 진행될 예정이며, 안내일로부터 약 10~15일 후 임대차계약 체결 진행

- 경매차익 확정까지 임시 사용계약을 체결할 예정이며, 경매차익 확정 후 임시사용 계약을 해지하고 경매차익을 활용한 우선공급 신규 계약체결 예정

* 임시 사용계약 임대조건 : 보증금 無, 월임대료 시세 30% 수준

33. LH의 매입불가(취소) 또는 우선매수권 미행사 통보를 받은 경우, 인근 LH 공공임대주택 우선공급 및 전세임대 신청 절차는?

* '24.11.11. 공고의 답변내용 일부 수정('25.2.24./'26.5.13.)

☞ 공사로부터 매입불가 및 우선매수권 미행사 통보를 받을 경우 전세사기피해자 결정일로부터 3년 이내 LH 지역본부 공급팀에 공공임대주택 우선공급(전세임대주택 포함) 신청 가능

* 피해자 결정일로부터 3년 이내 우선공급 신청한 경우 주택물색기간 제한 없으나, 결정일로부터 3년 이내에 계약을 완료하여야 함

34. 경·공매가 완료되었으나 해당 주택을 매수하지 못한 피해자 및 신탁사기를 당한 임차인(법 제2조제4호다목 해당)의 우선공급 신청 절차는?

* '24.11.11. 공고의 질문내용 일부 수정('26.5.13.)

☞ **피해주택 소재지를 담당하는 LH 지역본부 공급팀**(공고문 2페이지 대상지역 및 해당 지역본부 주택공급 담당)에 **공공임대 우선공급 신청**(신청서 작성·제출)하면 공급절차에 따라 인근 공공임대주택 입주 진행

* 전세임대 지원절차도 동일하게 진행

35. 공공임대주택 및 전세임대 긴급주거지원 신청 절차는?

* '24.11.11. 공고의 질문내용 일부 수정('26.5.13.)

☞ **전세사기피해자등 또는 전세피해지원센터에서 긴급한 주거지원이 필요하다고 인정한 사람은 LH 지역본부 공급팀에 긴급주거지원 신청**(신청서 작성·제출)하면 공공임대나 전세임대 임시사용 가능

* 외국인 및 재외동포도 긴급주거지원 신청 가능

** 단, 전세임대주택의 경우 전세피해지원센터 인정자는 임시사용 불가

36. 피해주택이 아닌 인근 LH 공공임대주택 우선공급 신청 기한은?

☞ **전세사기피해자등 결정일로부터 3년 이내에 신청**

37. 우선공급으로 입주 시 적용되는 임대조건은?

☞ **최초 10년은 시중 시세 30%를 적용**하고, 이후 계속 거주(최대 10년) 희망 시 소득수준에 따라 시세 30~50% 이내로 차등 적용하며 주택별 임대조건은 입지여건 및 면적에 따라 상이할 수 있음

* 피해 임차보증금 한도 내 경매차익 활용 후 임대료 재정지원 예정

** 피해주택을 LH가 매입하여 공공임대로 제공하는 경우와 매입하지 못해 인근 공공임대주택을 우선 공급하는 경우 동일 임대조건 적용

- ☐ 최초 10년 계약 이후 계속 거주 희망 시 무주택세대구성원에 한해 신규계약을 추진하며, 신규계약 당시 소득구간별 임대조건 차등 적용

38. 우선공급으로 입주 후 임대차계약 중도 해지 가능한지?

☞ 중도 해지 가능. LH 타 임대주택 퇴거 절차와 동일하게 계약 해지 예정일 1개월 전까지 LH에 통보해야 하며, 임차인이 주택 반환 시까지의 월임대료, 관리비, 사용료 등을 정산해야 함

39. 피해주택이 아닌 인근 LH 공공임대주택 우선공급 시 경합이 발생할 경우 공급 순위는?

☞ ①공급신청일, ②피해자 선정일 순으로 공급하며, ①번과 ②번까지 같을 경우 ③추첨 순으로 공급

40. 인근 LH 공공임대주택에 우선공급 또는 긴급주거지원 신청 시 인근지역의 범위는?

☞ 피해주택 소재지와 동일한 지역의 주택을 신청할 수 있으며 해당 지역에 주택이 부족할 경우, 피해주택의 시·군·구 소재지를 기준으로 지역본부별 관할지역 내 공공임대주택 신청 가능

* 단, 전세임대주택의 경우 전국으로 공급 가능(주거이전 사유 불문)하며, 피해주택 소재지가 속한 관할 지역본부에 신청 원칙

◆ 피해주택 소재지별 공급가능 지역 예시

- 인천 미추홀구 피해자 : 미추홀구(피해주택 소재지), 인천광역시(인근지역)
- 경기도 수원시 피해자 : 수원시(피해주택 소재지), 경기남부지역(인근지역)

- ☐ 직장 이전, 질병 치료, 가구원 수 증가 등의 주거이전 사유가 발생하는 경우 피해주택 소재지 외 타지역 공공임대주택 공급 가능

* 피해주택 소재지 관할 지역본부에 주거이전 사유를 확인할 수 있는 증빙서류 제출 필수

41. 다가구주택 매입 후 피해자가 아닌 기존임차인의 경우 계속 거주가 가능한지?

☞ 공사가 다가구주택을 낙찰받은 경우 피해자가 아닌 기존임차인도 새 집을 구할 때까지 임시거주(2년)를 허용

* 기존임차인은 임시 사용계약 체결 후 기한 내 자유롭게 퇴거 가능

42. 다가구주택 피해자 중 피해주택에서 이미 퇴거하여 인근 LH 공공 임대주택에서 거주 중인 경우에도 피해주택 우선공급 가능한지?

☞ 다가구주택을 공사가 낙찰 시, 공사의 매입불가 통보를 받아 이미 퇴거한 피해자도 피해주택에 복귀를 원하는 경우 기존 임대차 계약을 해지하고, 피해주택으로 우선공급 신규계약 가능

* 단, 피해주택으로 이전 시 발생하는 이주비용(이사비 등)은 지원하지 않음

43. 전세임대는 어떤 상황에서 지원받을 수 있는지?

☞ 공사에 피해주택 매입을 요청하였으나 우선매수권을 미행사한 경우, 또는 인근 유사 공공임대주택이 부족하여 입주가 어려운 경우

☐ 전세사기피해자 전세임대주택 지원 방식

- ① (피해주택 전세임대) 제3자가 낙찰 받았으나, 신청자가 동일 주택에서 계속 거주를 희망할 경우, 낙찰받은 新소유자와 공사간 전세 계약을 체결하고 신청자에게 재임대
- ② (인근주택 전세임대) 공공임대주택 부족 및 안내받은 주택에 개인 사유로 입주가 불가능한 경우, 신청자가 희망하는 주택을 물색 후 해당 주택의 소유자와 공사간 전세계약을 체결하고, 신청자에게 재임대
- ③ 피해주택을 매입했으나 거주를 희망하지 않는 경우

44. 전세임대로 지원받을 수 있는 주택의 기준 및 지원절차는?

* '24.11.11. 공고의 답변내용 일부 수정('26.5.13.)

☞ **전용면적 85㎡ 이하의 부채비율**(전세지원금 포함 총부채/주택가격*)이 **90% 이하인 주택**(주거용 오피스텔 포함)으로 **권리분석** 요청하여 **공사 승인 후 계약체결**(임대인-공사-입주자-중개사)

* 주택가격 및 지원불가 주택 기준은 공사와 신용보험사가 정한 협약에 따름

5 경매차익 지원

45. 경매차익(감정가-낙찰가)에서 '감정가' 산정 방식은?

☞ 경매차익에서 '감정가'는 **피해주택의 최근 시세**를 반영하기 위해 **특별법 시행령에 따라 한국감정평가사협회가 추천한 평가기관 중 공사와 신청자가 각각 선정한 2개의 평가기관에서 평가한 금액의 산술평균금액**으로 결정

46. 경매차익 등 특별법에 따른 지원 한도액이 있는지?

☞ 특별법 제25조 제10항에 따라 **배당금과 정부지원금**(경매차익, 임대료 재정지원)의 **합계 금액은 피해자의 임차보증금을 초과할 수 없음**

□ (예시) 피해자의 임차보증금 1억원, 피해자 배당금 0.3억원의 경우 0.7억원 범위 내에서 특별법에 따른 정부 지원 가능

47. 다가구주택 등의 경매차익 산정 방식은?

* '24.11.11. 공고의 답변내용 일부 수정('26.5.13.)

☞ 다가구주택 등의 **전체 피해자 배당금 확정 후 산정** 가능하며, 주택 내 **전체 피해자**(LH에 매입 요청하지 않은 피해자 포함)의 **피해 보증금 비율**(배당금 감안)대로 **경매차익을 안분**하여 지원 예정

* 신청주택의 공과금 및 관리비 등 미납 시 경매차익에서 공제될 수 있음

- ☐ 주택 내 추가 피해자 결정을 고려하여 지원 시점이 유예(소유권 이전일로부터 6개월 내)될 수 있음

< 경매차익 산정 예시(47, 48번 관련) >

(단위 : 억원)

구분	LH감정가 (A)	낙찰가 (B)	차익 (C=A-B)	임차보증금 (①)	배당금 (②)	피해보증금 (③=①-②)	최종 경매차익 (C와 ③ 중 적은 금액)
예시1	2.0	1.6	0.4	1.0	0.3	0.7	0.4
예시2	1.7	1.1	0.6	0.8	0.3	0.5	0.5
예시3 (다가구, 피해자 4명)	10.0	7.2	2.8	1.2	1.2	-	-
				1.2	0.4	0.8	0.7(25%)
				1.2	-	1.2	1.05(37.5%)
				1.2	-	1.2	1.05(37.5%)
				합계		3.2	2.8(100%)
예시4 (다가구, 피해자 3명)	7.5	4.7	2.8	0.9	0.9	-	-
				0.9	-	0.9	0.9(50%)
				0.9	-	0.9	0.9(50%)
				합계		1.8	1.8(100%)

48. 경매차익을 LH 공공임대주택 보증금으로 전환하지 않고 신청자에게 직접 지급도 가능한지?

 공공임대 거주를 희망하지 않을 경우 신청자에게 경매차익 지급

* 단, 경매차익을 지급받은 경우 피해자 자격의 공공임대주택 우선 공급 불가

49. 경매차익 지원은 언제부터 가능한지?

 경매차익은 피해주택의 경·공매가 종료되고 신청인의 배당금 확정 후 산정 가능하며, 신청주택의 공과금 및 관리비 등 미납 시 경매차익에서 공제될 수 있음

- ☐ 경매차익 등 특별법에 따른 지원 가능액은 피해 보증금(임대인으로 부터 반환받지 못한 보증금)과 신청자의 경·공매 배당금의 차액 기준으로 산정되어 배당금 확정 후 경매차익 산정 가능

50. 신탁사기피해자에 대한 공매차익 지원기준은?

☞ 신탁사기 피해주택의 차익은 경매차익(감정가-낙찰가)과 동일한 기준으로 산정·지원

51. LH가 매입하기 곤란하여 경매(공매)차익이 발생하지 않는 경우 피해자 지원대책은?

☞ 인근 대체 공공임대주택(전세임대 포함)에 우선 지원하고, 최장 10년간 임대료 재정지원 시행하여 임대료 부담이 최소화될 수 있도록 지원

- ☐ 10년 이후에도 계속 거주 희망 시 추가 10년간 시세 대비 50~70% 할인된 저렴한 비용으로 임대주택에 거주할 수 있도록 지원